

1528061-54.2021.8.26.0228

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins

Magistrado: Antonio Carlos de Campos Machado Junior

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 19ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 10/10/2022

... - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins (COVID-19)

Indiciado:

TÁLISON ALMEIDA SANTOS e KAIQUE MOREIRA

Vistos.

Tálison Almeida Santos e Kaique Moreira foram denunciados como incurso nos artigos 33, "caput", e 35, ambos da Lei nº 11.343/2006, c.c. o artigo 61, inciso II, alínea "j", na forma do artigo 69, ambos do Código Penal, ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

19ª Vara Criminal

Av. Dr. Abraão Ribeiro, 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

1528061-54.2021.8.26.0228 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

1528061-54.2021.8.26.0228

Classe - Assunto

Processo Digital - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins (COVID-19)

Indiciado:

TÁLISON ALMEIDA SANTOS e KAIQUE MOREIRA

Vistos.

Tálison Almeida Santos e Kaique Moreira foram denunciados como incurso nos artigos 33, "caput", e 35, ambos da Lei nº 11.343/2006, c.c. o artigo 61, inciso II, alínea "j", na forma do artigo 69, ambos do Código Penal, porque no dia 18.11.2021, por volta das 07:40 horas, na Rua Walter Rummel, Sapopemba, associaram-se para a prática do tráfico e traziam e tinham em depósito 48 porções de maconha, 85 de cocaína, 98 de crack e 25 de skunk.

Na instrução foram ouvidas duas testemunhas de acusação, ficando os réus revéis. Lembre-se que eles ingressaram com advogado constituído, a fls. 90 e 91, foram citados e notificados por edital, a fls. 148/149, e não mais localizados nos endereços disponíveis nos autos.

As partes debateram em audiência, o MP requerendo a procedência parcial da ação penal, com a condenação por tráfico e absolvição da associação, e a defesa a absolvição.

É o relatório.

Decido.

A materialidade delitiva está consubstanciada a fls. 07/08. 29/31 e 161/163.

Os réus permaneceram em silêncio na polícia, a fls. 20 e 21, e em juízo ficaram revéis.

Os policiais civis Armando e Higor foram averiguar denúncia por tráfico, em local já conhecido, fazendo campana por pouco tempo. Nisso avistaram um dos réus na ponta do beco, enquanto outro ficou mais para dentro. Armando se aproximou, passando-se por usuário. O primeiro indivíduo pediu para que levantasse a camisa e na sequência dirigiu-se ao segundo, o qual logo lhe perguntou se queria maconha ou cocaína. Neste momento, Armando se identificou como policial e o prendeu, ao passo que Higor, vindo logo atrás, deteve o que fazia a prévia triagem.

Com o primeiro indivíduo foi achado um celular e, com o segundo, dois celulares, dinheiro e a sacola contendo os entorpecentes. Ambos admitiram seu envolvimento na traficância.

Diante dos relatos coerentes e harmônicos dos policiais comprovou-se a autoria.

No entanto, afasta-se a associação, como bem ponderou o próprio MP, à míngua dos requisitos de estabilidade e permanência.

Afasta-se, por igual, a agravante da calamidade pública, não se evidenciando que os réus tivessem se valido dessa circunstância para a prática delitiva.

Isso posto, julgo PARCIALMENTE procedente a ação penal, para condenar os réus Tálison Almeida Santos e Kaique Moreira como incurso no artigo 33, "caput", da Lei nº 11.343/2006, absolvendo-os da outra acusação que lhes foi feita na denúncia, com fundamento no artigo 386, inciso VII, do CPP.

Passo a dosimetria da pena.

Os réus são primários e de bons antecedentes, sendo Tálison menor de 21 anos na época dos fatos. Fixo-lhes as penas no mínimo legal de 05 anos de reclusão e 500 dias multa. Fazem jus ao benefício do artigo 33, parágrafo 4º, da lei de drogas, reduzindo suas penas em 3/5 pela quantidade, o que perfaz para cada réu, em definitivo, 02 anos de reclusão e 200 dias multa, cada um no valor de 1/30 do maior salário mínimo mensal vigente ao tempo do fato.

Considerando as condições favoráveis dos réus, é possível equipará-los ao pequeno traficante. Daí, com apoio na jurisprudência do E. STF, substituem-se suas penas privativas de liberdade pela de prestação de serviços à comunidade, por igual período, mais 10 dias multa, adotado o critério acima indicado.

Por paralelismo e melhor adequação, o regime inicial de cumprimento de pena será o aberto.

Faculto-lhes recorrerem em liberdade.

Oportunamente, lancem-se os seus nomes no rol dos culpados.

P.R.I.

São Paulo, 10 de outubro de 2022.

Antonio Carlos de Campos Machado Junior
Juiz de Direito